



P U T U S A N

Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Als Marlong Bin Bahran;**
2. Tempat lahir : Bawah Layung (Kab. Tanah laut);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bawah Layung No. - Rt/Rw. 005/002 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (sesuai NIK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 28 Juni 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/106/VI/Res.4/2025/ Ditresnarkoba tanggal 25 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn., dkk, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, No.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37, Gedung Kadin, Lt. 2, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 13 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Als Marlong Bin Bahrn terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Als Marlong Bin Bahrn dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 699 gram.
- 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram.
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold dengan No. Whatsapp : 0831-9378-6359 (IMEI 1: 339500088549114).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No Reg. Perkara: PDM-5590/BJMRS/10/2025 tanggal 29 Oktober 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Agus Als Marlong Bin Bahrn pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2025, bertempat di halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw : 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 25 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa Agus Als Marlong Bin Bahrn dihubungi oleh Sdr. Nur Rahmat (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambilkan narkotika milik Sdr. Nur Rahmat (DPO) di Banjarmasin, setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dan Sdr. Nur Rahmat (DPO) mengirim upah serta operasional kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa sampai di Banjarmasin dan menghubungi orang suruhan Sdr. Nur Rahmat (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh suruhan Sdr. Nur Rahmat (DPO) untuk datang ke halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No.27F/Tw : 024/000 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelumnya Terdakwa pernah mengambilkan narkotika milik Sdr. Nur Rahmat (DPO) ditempat tersebut, setelah sampai Terdakwa bertemu langsung dengan orang suruhan Sdr. Nur Rahmat (DPO) dan mengambil Narkotika milik Sdr. Nur Rahmat (DPO) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan dengan tujuan Kembali ke rumahnya Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jl. Pramuka Kel. Pemurus Luar Kota Banjarmasin, kemudian menindaklanjuti saksi Muhammad Meka noprijal, SH dan saksi Petrus Cahyadi Notowibowo melihat Terdakwa sedang berdiri di halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw: 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin seperti sedang menunggu sesuatu, kemudian saksi Muhammad Meka noprijal, SH dan saksi Petrus Cahyadi Notowibowo mendekati Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Irwansyah Bin Ramli (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 709,43 gram (bersih 699 gram), 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam berada ditangan kanan Terdakwa, dan petugas juga menyita 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold dengan No. Whatsapp: 0831-9378-6359 (IMEI 1: 339500088549114) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses Hukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, kesimpulannya dalam Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05716/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Kabilabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor:
 - 17586/2025/NNF: - berupa 1 (satu) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 17587/2025/NNF: - berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat logo "RR" dengan berat netto 0,444 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamin) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Agus Als Marlong Bin Bahrn, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2025, bertempat di halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw : 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jl. Pramuka Kel. Pemurus Luar Kota Banjarmasin, kemudian menindaklanjuti saksi Muhammad Meka noprijal, SH dan saksi Petrus Cahyadi Notowibowo melihat Terdakwa Agus Als Marlong Bin Bahrn sedang berdiri di halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw : 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin seperti sedang menunggu sesuatu, kemudian saksi Muhammad Meka noprijal, SH dan saksi Petrus Cahyadi Notowibowo mendekati Terdakwa kemudian petugas melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Irwansyah Bin Ramli (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 709,43 gram (bersih 699 gram), 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam berada ditangan kanan Terdakwa, dan petugas juga menyita 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold dengan No. Whatsapp: 0831-9378-6359 (IMEI 1: 339500088549114) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses Hukum;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, kesimpulannya dalam Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05716/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M. Si selaku Wakil Kepala KabiLabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor:
 - 17586/2025/NNF: - berupa 1 (satu) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 17587/2025/NNF: - berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat logo "RR" dengan berat netto 0,444 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamin) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Petrus Cahyadi Notowibowo Anak Dari Agustinus Yatiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit Tindak Subdit I Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Muhamad Meka Noprijal, S.H. beserta unit Opsnal Subdit I Dit Resnarkoba terhadap Terdakwa Agus Als Marlong Bin Bahrn pada Hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 sekitar jam 19.00 Wita dan disertai dengan penggeledahan badan dan pakaian yang beralamat di halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw: 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Als Marlong Bin Bahrn, tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 709,43 gram (bersih 699 gram), 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram, 2 (dua) lembar plastic warna hitam, dan disita juga 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold dengan No. Whatsapp: 0831-9378-6359 (IMEI 1: 339500088549114) milik Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 709,43 gram (bersih 699 gram), 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram yaitu untuk Terdakwa serahkan kepada anak buah Sdr NUR RAHMAT (DPO).
- Bahwa awal mula nya pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa dihubungi Sdr. NUR RAHMAT untuk mengambilkan narkotika miliknya di Banjarmasin dan Terdakwa menyetujuinya, Kemudian Sdr. NUR RAHMAT mengirimkan Upah untuk uang oprasional di jalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm



kemudian sekitar jam 18.00 wita Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. NUR RAHMAT untuk menuju ke halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw : 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Setelah Terdakwa sampai dan langsung bertemu dengan orang suruhan Sdr. NUR RAHMAT dan langsung mengambil narkotika milik Sdr NUR RAHMAT menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berjalan dengan tujuan ingin kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan saksi Muhamad Meka Noprijal, S.H. serta rekan 1 (satu) unit lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa sabu dan XTC yang ada di tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhamad Meka Noprijal, S.H. Bin Sutarso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit Tindak Subdit I Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Petrus Cahyadi Notowibowo beserta unit Opsnal Subdit I Dit Resnarkoba terhadap Terdakwa Agus Als Marlong Bin Bahrn pada Hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 sekitar jam 19.00 Wita dan disertai dengan penggeledahan badan dan pakaian yang beralamat di halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw : 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Als Marlong Bin Bahrn, tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 709,43 gram (bersih 699 gram), 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram, 2 (dua) lembar plastic warna hitam, dan disita juga 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Whatsapp: 0831-9378-6359 (IMEI 1: 339500088549114) milik Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 709,43 gram (bersih 699 gram), 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram yaitu untuk Terdakwa serahkan kepada anak buah NUR RAHMAT (DPO).

- Bahwa awal mula nya pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa dihubungi NUR RAHMAT untuk mengambil narkotika miliknya di Banjarmasin dan Terdakwa menyetujuinya, Kemudian NUR RAHMAT mengirimkan Upah untuk uang oprasional di jalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekitar jam 18.00 wita Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan NUR RAHMAT untuk menuju ke halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw : 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Setelah Terdakwa sampai dan langsung bertemu dengan orang suruhan NUR RAHMAT dan langsung mengambil narkotika milik NUR RAHMAT menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berjalan dengan tujuan ingin kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan saksi Petrus Cahyadi Notowibowo serta rekan 1 (satu) unit lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa sabu dan XTC yang ada di tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa benar ketika saksi menanyakan izin sabu dan XTC tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 sekitar jam 19.00 Wita bertempat Di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/R: 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, saat itu petugas menemukan petugas menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 709,43 gram (bersih 699 gram), 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram, 2 (dua) lembar plastic warna hitam, kemudian juga petugas kembali menyita 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold dengan No. Whatsapp: 0831-9378-6359 (IMEI 1 : 339500088549114) yang Terdakwa pakai untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan XTC;

– Bahwa Terdakwa sudah empat kali diperintah oleh NUR RAHMAT untuk mengambil dan mengantarkan narkotika milik NUR RAHMAT. Yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2025 di halaman Indomaret Jalan Yos Sudarso Kel. Telaga biru Kec. Banjarmasin barat kota Banjarmasin, sabu sebanyak 1 ons, dan dalam setiap pengambilan dan pengantaran Terdakwa diberi sabu sebanyak 2 gram dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di transfer ke aplikasi dana Terdakwa, yang kedua di awal bulan Februari di halaman Parkir Hotel Bee Jalan Pramuka Km 6 Nomor 23 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin, dan bertemu langsung dengan orang suruhan NUR RAHMAT, sabu sebanyak 2 ons dan dalam setiap pengambilan dan pengantaran Terdakwa diberi sabu sebanyak 3 gram dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditranfer ke Sea bank milik teman Terdakwa, yang ketiga di akhir bulan April di halaman Parkir Hotel Bee Jalan Pramuka Km 6 Nomor 23 Kel Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin dan bertemu langsung dengan orang suruhan Sdr NUR RAHMAT, sabu sebanyak 5 ons dan dalam setiap pengambilan dan pengantaran Terdakwa diberi sabu sebanyak 5 gram dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di tranfer ke Sea bank milik teman Terdakwa, dan yang keempat pada hari Rabu, 25 Juni 2025 Terdakwa di hubungi oleh NUR RAHMAT dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika miliknya di halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw : 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, sebanyak 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 709,43 gram (bersih 699 gram) dan 100 (seratus) butir tablet yang warna

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram. Dan NUR RAHMAT mengirimkan upah untuk uang operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian NUR RAHMAT mengatakan nanti hubungi orang suruhan NUR RAHMAT apabila sudah sampai di Banjarmasin, kemudian Skj. 19.00 wita Terdakwa dihubungi lagi oleh orang suruhan NUR RAHMAT untuk ke halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw: 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Tempat sebelumnya Terdakwa pernah mengambil narkotika milik NUR RAHMAT tersebut dan langsung bertemu dengan orang suruhan NUR RAHMAT, kemudian Terdakwa langsung mengambil narkotika milik NUR RAHMAT menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berjalan dengan tujuan ingin Kembali ke rumah Terdakwa, kemudian tim opsional subdit 1 (satu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ada di tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Keuntungan yang didapatkan adalah berupa uang yang di transfer ke terlapor dan sejumlah narkotika jenis sabu yang kemudian di konsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu dan XTC dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 699 gram.
- 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram.
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold dengan No. Whatsapp : 0831-9378-6359 (IMEI 1 : 339500088549114)

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05716/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- 17586/2025/NNF : - berupa 1 (satu) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 17587/2025/NNF : - berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat logo "RR" dengan berat netto 0,444 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamin) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sendirian oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025 Skj. 12.30 Wita dengan tempat penangkapan di Halaman Hotel Bee yang beralamat di Jl. Pramuka km 6 No. 23 Rt/Rw: 020/000, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Gol 1 jenis XTC untuk di serahkan kepada pembeli.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 sekitar jam 19.00 Wita bertempat Di halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/R: 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, saat itu petugas menemukan petugas menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 709,43 gram (bersih 699 gram), 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram, 2 (dua) lembar plastic warna hitam, kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga petugas kembali menyita 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold dengan No. Whatsapp : 0831-9378-6359 (IMEI 1: 339500088549114) yang Terdakwa pakai untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan XTC;

- Bahwa benar Terdakwa sudah empat kali diperintah oleh NUR RAHMAT untuk mengambil dan mengantarkan narkoba milik NUR RAHMAT. Yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2025 di halaman Indomaret Jalan Yos Sudarso Kel. Telaga biru Kec. Banjarmasin barat kota Banjarmasin, sabu sebanyak 1 ons, dan dalam setiap pengambilan dan pengantaran Terdakwa diberi sabu sebanyak 2 gram dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di transfer ke aplikasi dana Terdakwa, yang kedua di awal bulan Februari di halaman Parkir Hotel Bee Jalan Pramuka Km 6 Nomor 23 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin, dan bertemu langsung dengan orang suruhan NUR RAHMAT, sabu sebanyak 2 ons dan dalam setiap pengambilan dan pengantaran Terdakwa diberi sabu sebanyak 3 gram dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditranfer ke Sea bank milik teman Terdakwa, yang ketiga di akhir bulan April di halaman Parkir Hotel Bee Jalan Pramuka Km 6 Nomor 23 Kel Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin dan bertemu langsung dengan orang suruhan NUR RAHMAT, sabu sebanyak 5 ons dan dalam setiap pengambilan dan pengantaran Terdakwa diberi sabu sebanyak 5 gram dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di tranfer ke Sea bank milik teman Terdakwa, dan yang keempat pada hari Rabu, 25 Juni 2025 Terdakwa di hubungi oleh NUR RAHMAT dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan narkoba miliknya dihalaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw: 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, sebanyak 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 709,43 gram (bersih 699 gram) dan 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkoba jenis XTC dengan berat bersih 44 gram. Dan NUR RAHMAT mengirimkan upah untuk uang operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian NUR RAHMAT mengatakan nanti hubungi orang suruhan NUR RAHMAT apabila sudah sampai di Banjarmasin, kemudian Skj. 19.00 wita Terdakwa dihubungi lagi oleh orang suruhan NUR RAHMAT untuk ke halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw : 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Tempat sebelumnya Terdakwa pernah mengambil narkoba milik NUR RAHMAT tersebut dan langsung bertemu dengan orang suruhan NUR RAHMAT, kemudian Terdakwa langsung mengambil narkoba milik NUR RAHMAT menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berjalan dengan tujuan ingin Kembali ke rumah Terdakwa, kemudian tim opsional subdit 1 (satu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ada di tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa Keuntungan yang didapatkan adalah berupa uang yang di transfer ke terlapor dan sejumlah narkoba jenis sabu yang kemudian di konsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu dan XTC dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 699 gram, 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkoba jenis XTC dengan berat bersih 44 gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold dengan No. Whatsapp : 0831-9378-6359 (IMEI 1: 339500088549114).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)



batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) namun hanya menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini dimaksudkan untuk menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Agus Als Marlong Bin Bahrn** yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut diatas dan selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah membantah terkait identitas lengkap dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya *error in persona*.

Menimbang bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini ada atau tidaknya hak tersebut dapat dilihat melalui kepemilikan izin apabila ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unsur “melawan hukum” dimaksudkan bahwa perbuatan memenuhi rumusan delik yang telah ditentukan oleh undang-undang serta dapat dipidana karena melanggar dan/atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pada umumnya “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan



hukum”setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan-peraturan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang tegas untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang diatur berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan/atau melawan hukum terwujud apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari Pasal ini telah terpenuhi maka unsur Pasal ini telah terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam “Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, di mana harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, namun tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain selama yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut dapat dinilai dengan uang.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan membeli /mem•be•li/ v adalah: memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian sedangkan yang dimaksud dengan menjual /men•ju•al/ v adalah: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang: menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang dimaksud dengan menerima /me•ne•ri•ma/ adalah: menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan menukar /me•nu•kar/ v 1 mengganti



(dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya). Adapun pengertian menyerahkan /me•nye•rah•kan/ v 1 memberikan (kepada); menyampaikan (kepada), di mana merujuk pada Pasal 1475 KUHPerdara, disebutkan mengenai pengertian penyerahan, yaitu “Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif, maka semua unsur yang dirumuskan tidak harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 38 serta Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium melalui persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen resmi yang sah. Dengan demikian, hak penguasaan maupun pemanfaatan Narkotika Golongan I adalah terbatas dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Adapun merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan secara terbatas



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa Agus Als Marlong Bin Bahrn dihubungi oleh Nur Rahmat (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambilkan narkotika milik Nur Rahmat (DPO) di Banjarmasin, setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dan Nur Rahmat (DPO) mengirim upah serta operasional kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa sampai di Banjarmasin dan menghubungi orang suruhan Nur Rahmat (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh suruhan Nur Rahmat (DPO) untuk datang ke halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No.27F Rt/Rw: 024/000 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan sebelumnya Terdakwa pernah mengambilkan narkotika milik Nur Rahmat (DPO) ditempat tersebut, setelah sampai Terdakwa bertemu langsung dengan orang suruhan Nur Rahmat (DPO) dan mengambil Narkotika milik Nur Rahmat (DPO) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan dengan tujuan Kembali ke rumahnya Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jl. Pramuka Kel. Pemurus Luar Kota Banjarmasin, kemudian menindaklanjuti saksi Muhammad Meka noprijal, SH dan saksi Petrus Cahyadi Notowibowo melihat Terdakwa sedang berdiri di halaman kantor Panasonic Service yang beralamat di Jl. Pramuka No. 27F Rt/Rw: 024/000 Kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin seperti sedang menunggu sesuatu, kemudian saksi Muhammad Meka noprijal, SH dan saksi Petrus Cahyadi Notowibowo mendekati Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Irwansyah Bin Ramli (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 709,43 gram (bersih 699 gram), 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam berada ditangan kanan Terdakwa, dan petugas juga menyita 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold dengan No. Whatsapp: 0831-9378-6359 (IMEI 1: 339500088549114) milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, kesimpulannya dalam Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05716/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor:
 - 17586/2025/NNF : - berupa 1 (satu) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 17587/2025/NNF : - berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat logo "RR" dengan berat netto 0,444 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamin) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa yang disampaikan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 699 gram, 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold dengan No. Whatsapp: 0831-9378-6359 (IMEI 1: 339500088549114) adalah barang yang digunakan dan/atau berkaitan dengan tindak pidana, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Als. Marlong Bin Bahrn** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 699 gram.
 - 100 (seratus) butir tablet yang warna coklat logo RR yang diduga narkotika jenis XTC dengan berat bersih 44 gram.
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna Rose gold dengan No. Whatsapp: 0831-9378-6359 (IMEI 1 : 339500088549114).

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Desember 2025** oleh kami, **Ariyas Dedy, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Arsyad, S.H.**, dan **Depa Indah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ira Dwi Purbasari S.H, M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Depa Indah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)